date de la mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées au syndicat, à titre d'avances ou de provisions.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires et payables à terme.

II. En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans l'Ensemble Immobilier. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

2.3.1.3 MUTATION PAR DECES

I. En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit, dans les deux mois du décès, doivent justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du Notaire chargé de régler la succession.

Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l'égard du syndicat, celui-ci pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers.

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet évènement dans les conditions de l'Article 664-79 dudit Code Civil.

II. En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits, doit être notifié sans délai au syndic dans les conditions prévues à l'Article 664-79 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-79 dispose que : « *Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée (électronique ou postale) avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.*

Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après, pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance qui doit être liquide et exigible et contient élection de domicile. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.

Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans le délai de trois mois, il verse les fonds retenus au syndicat sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par l'une des parties.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. »

En toute hypothèse, le nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un lot est tenu de notifier au syndic son domicile réel ou élu dans les conditions de l'Article 664-118 dudit Code Civil, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi, ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu dans l'Ensemble Immobilier, sans préjudice de l'application des dispositions de l'Article 664-118 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-118 dispose que : « *En vue de l'application de l'article 664-117, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu.* »

2.3.2 INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE

I. En cas d'indivision de la propriété d'un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis à vis du syndicat des copropriétaires, du paiement de toutes les charges afférentes audit lot.

Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par un Juge en Chambre à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, les nus propriétaires et les usufruitiers seront solidairement et indivisiblement responsables vis à vis du syndicat, du paiement des charges afférentes audit lot. Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou par un mandataire commun qui, à défaut d'accord, sera désigné comme il est dit ci-dessus.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'Article 664-37 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-37 dispose que : « *Sont prises à la majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les deux tiers de la totalité des voix, les décisions qui concernent –*

1º les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le syndicat et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 664-35 (4º);

2º l'établissement du règlement de copropriété s'il n'a pas été établi conformément à l'article 664-12 ;

3º la modification du règlement de copropriété pour autant qu'elle n'entraîne pas de changement de destination de l'immeuble ;

4º la construction de bâtiments pour créer de nouveaux lots. »

2.3.3 HYPOTHÈQUES ET SÛRETÉS RÉELLES

Tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque ou autre sûreté réelle constituée sur son lot, devra donner connaissance à son créancier des dispositions des Articles 4.2 et 4.3 du présent règlement. Il devra obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de sinistre, que l'indemnité d'assurance ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l'emprunteur, soit versée dans les conditions prévues auxdits Chapitres.

Il sera tenu en outre, d'obtenir de son créancier qu'il se soumette d'avance, pour le cas de reconstruction de l'Ensemble Immobilier, aux décisions de l'Assemblée Générale et aux dispositions de l'Article 4.3 du présent règlement.

2.3.4 LOCATIONS - AUTORISATIONS D'OCCUPER

I. La location meublée d'un Lot en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un Lot. Il est expressément rappelé que tout copropriétaire mettant en location son Lot ou le proposant à la location devra faire son affaire personnelle et supporter seul la responsabilité de l'obtention de tous permis, licences et/ou autres autorisations administratives qui pourraient être exigés par la loi ou la réglementation alors applicable. Le défaut d'obtention des permis, licences et/ou autres autorisations administratives nécessaires pourra justifier une action en justice de la part du Syndic à l'encontre du copropriétaire bailleur en infraction avec la loi ou la réglementation, sans préjudice des actions qui pourraient être intentées par les autorités compétentes. Tout accident ou dommage se produisant dans l'Ensemble Immobilier dans l'hypothèse où un propriétaire aurait mis en location son Lot sans détenir lesdits permis, licences et/ou autres autorisations administratives nécessaires ne saurait relever de la responsabilité de la copropriété, le copropriétaire contrevenant restant seul responsable des conséquences civiles, financières et pénales de ces dommage ou accident.

II. Le copropriétaire qui consentira une location de son lot ou autorisera un tiers à l'occuper devra donner connaissance au locataire ou à l'occupant des dispositions du présent règlement, notamment de celles relatives à l'usage de l'Ensemble Immobilier, ainsi que de toutes règlementations intérieures qui pourraient être établies conformément aux dispositions de l'Article 3.2 ci-après et les obliger dans le bail à en exécuter les prescriptions.

Dans le cas où un acte de bail, d'occupation ou autre ne serait pas rédigé, les locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, devront s'engager par écrit à respecter les dispositions du présent règlement.

Le non-respect des obligations précédentes constituera une cause de nullité du bail qui pourra être éventuellement poursuivie par le syndicat.

Le propriétaire devra aviser le Syndic, à première demande écrite de ce dernier, de la location par lui consentie ou de l'autorisation d'occupation par lui donnée en précisant le nom du locataire ou de l'occupant et éventuellement le montant du loyer et son mode de paiement, pour permettre au syndic l'exercice, s'il y a lieu, du privilège mobilier créé par la loi; il devra en outre justifier que le locataire ou le preneur s'est bien engagé à respecter le présent règlement, par une copie certifiée par lui du bail, (ou d'un extrait), ou de l'engagement écrit dont il est question ci-dessus.

L'entrée de l'Ensemble Immobilier pourra être refusée au locataire ou à l'occupant tant que le copropriétaire intéressé n'aura pas avisé le syndic de la location par lui consentie ou de l'autorisation d'occupation par lui donnée, dans les conditions qui viennent d'être exposées.

III. Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous locataires ou occupants autorisés, à quelque titre que ce soit. Il demeurera redevable de la quote part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués ou faisant l'objet d'une autorisation d'occuper.

2.3.5 MODIFICATION DE LA DISPOSITION DES LOTS

Chaque copropriétaire pourra, sans le concours ni l'intervention des autres copropriétaires, mais avec l'agrément exprès du syndic et sous réserve, s'il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, réunir ou par la suite encore subdiviser lesdits lots ainsi réunis en les restaurant à leur état d'origine, sans toutefois pouvoir opérer de subdivision qui résulterait en la subdivision d'un lot originel.

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des éléments détachés de leurs lots.

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier d'un commun accord les quotes parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes aux lots intéressés, par la modification, à condition bien entendu que le total reste inchangé.

Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou de plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions sera par application de l'Article 664-15 du Code Civil soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires intéressés statuant par voie de décision ordinaire.

Ledit Article 664-15 dispose que : « *Le règlement de copropriété incluant l'état descriptif, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées, sont opposables aux copropriétaires, à leurs ayants-cause, aux locataires ou occupants à dater de leur transcription à la conservation des hypothèques.* »

En outre, la réunion définitive de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au bureau des hypothèques de cette Ile conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Toute modification définitive de lots, par suite de division, réunion ou subdivision devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division, ainsi que de l'état de répartition des charges générales et spéciales le cas échéant.

Le syndic reçoit pour ce faire et en tant que de besoin, les pouvoirs les plus étendus.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait à être modifié, une expédition de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise:

1°. Au Syndic de l'Ensemble Immobilier alors en fonction;

2°. Au Notaire, détenteur de l'original des présentes ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt ensuite de celles-ci au rang de ses Minutes.

Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.

2.3.6 **ACTIONS EN JUSTICE**

Tout copropriétaire exerçant une action en justice, concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'Article 664-20 dudit Code Civil, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'Article 664-4 dudit Code.

Ledit Article 664-4 et 664-20 dispose que :

Article 664-4 : « *Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.*
Sont présumées privatives les parties réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. »

Article 664-20 : « *Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.*

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. »

[*le reste de la présente page est volontairement laissé inutilisé*]

3 TROISIEME PARTIE : ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

3.1 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

3.1.1 GENERALITES

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat, qui a la personnalité civile. Les différents copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat.

Le syndicat aura pour objet la conservation de l'Ensemble Immobilier et l'administration des parties communes.

Il aura qualité pour agir en justice, pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi sur la copropriété et plus particulièrement aux dispositions de l'Article 664-17 du Code Civil.

Ledit Article 664-17 dispose que : *La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a de plein droit la personnalité civile, et, à ce titre, un patrimoine. Les dispositions du Registration of Associations Act, du Companies Act et du Business Registration Act ainsi que de toutes autres lois régissant les personnes morales sont inapplicables aux syndicats de copropriétaires sauf l'effet des dispositions du présent Code.*

Le syndicat établit le règlement de copropriété si celui-ci n'a pas été créé conformément à l'article 664-12. Il peut le modifier. Il a pour objet l'administration des parties communes ainsi que la conservation, l'amélioration et la valorisation de l'immeuble.

Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par des désordres ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il est tenu d'assurer l'immeuble et d'assurer sa responsabilité civile ainsi que celle des membres du conseil syndical ou du conseil de la copropriété. Ces assurances constituent une charge de l'article 664-67 alinéa 1.

Il passe, de son chef, tous actes d'acquisition, d'aliénation des parties communes ou de constitution de tous droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces parties communes. »

2. Il sera dénommé « **SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « CÔTE D'OR HEIGHTS 1 ».**

Il aura son siège dans l'Ensemble Immobilier. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la ville de situation de l'Ensemble Immobilier, ou dans une autre ville limitrophe sur simple décision du syndic.

3. Le syndicat prendra naissance dès que les locaux composant l'Ensemble Immobilier appartiendront à au moins deux copropriétaires différents.

Il prendra fin si la totalité de l'Ensemble Immobilier vient à appartenir à une seule personne.

4. Les décisions qui sont de la compétence du syndicat seront prises par l'assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci après exposées.

3.1.2 ASSEMBLEES DES COPROPRIETAIRES

3.1.2.1 DROIT DE VOTE

Le syndicat sera réuni et organisé en assemblées composées par les copropriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède de quote parts dans les parties communes.

Toutefois lorsque la question débattue concernera les dépenses relatives aux parties de l'Ensemble Immobilier et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent ces charges, pourront délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.

Ces décisions particulières seront prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement.

Les majorités de voix exigées pour le vote des décisions des assemblées et le nombre de voix prévu ci-après seront calculés en tenant compte, s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'Article 664-30 du Code Civil.

Ledit Article 664-30 dispose que : « *Pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire, ou dénomination et siège pour les copropriétaires personnes morales et, s'il y a lieu, le nom de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose.*

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. »

3.1.2.2 CONVOCATIONS DES ASSEMBLEES

I. Les copropriétaires se réuniront en assemblées générales au plus tard six mois après la date à laquelle le quart des lots composant l'Ensemble Immobilier, se trouvera appartenir à des copropriétaires différents et de toute façon dans l'année de la création du syndicat.

Dans cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic définitif, éventuellement elle nommera un syndic suppléant.

Par suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur convocation du syndic.

II. Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois par an. Faute par lui d'avoir convoqué pour le

au plus tard l'Assemblée Générale Annuelle ci dessus prévue, celle ci pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'Article 664-24 du Code Civil.

III. En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite, soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires, représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires, le tout dans les conditions de l'Article 664-24 dudit Code Civil.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite dans les conditions de l'Article 664-24 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-24 dispose que : « *La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le président du conseil syndical s'il existe un tel conseil, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les*

copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix. La demande précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est sollicitée.

Tout copropriétaire peut exiger la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour statuer sur une question ne concernant que ses droits et obligations.

En cas de carence du syndic, constatée par une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours, dans la convocation d'une assemblée générale annuelle ou demandée en vertu des deux alinéas précédents, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un. En l'absence de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation, tout copropriétaire peut convoquer l'assemblée. La convocation est alors notifiée au syndic. »

IV. Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, de manière a être reçues au moins quinze jours avant la réunion, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à leur domicile réel ou élu soit par courrier électronique adressé aux adresses électronique que chaque copropriétaire a l'obligation de fournir au syndic dans le mois suivant la naissance de la copropriété ou dans le mois suivant son acquisition de lot au sein de la copropriété, conformément aux dispositions de l'Article 664-26 dudit Code Civil, le délai étant compté à partir de la date d'envoi.

L'Article 664-26 dispose que : « *La convocation contient le lieu et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour et le projet de résolutions.*

Elle doit être reçue par chaque copropriétaire au moins quinze jours avant la date de la réunion, et peut être adressée par tous moyens, notamment électroniques, prévus par le règlement de copropriété, permettant d'établir la preuve et la date de sa réception par le destinataire. »

Les convocations pourront également et dans les mêmes délais, être remises aux propriétaires contre récépissé ou émargement d'un état, ces formalités valant envoi de lettres recommandées.

Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

L'Assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation, dans la ville du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier ou dans une ville limitrophe.

Les documents et renseignements visés à l'Article 644-27 dudit Code seront, s'il y a lieu, notifiés en mêmes temps que l'ordre du jour.

Ledit Article 664-27 du Code Civil dispose que : *La convocation à l'assemblée générale doit être en outre accompagnée, en fonction de son objet –*

1° des comptes de l'exercice écoulé;

2° du budget prévisionnel;

3° de tout projet éventuel de modification du règlement de copropriété incluant l'état descriptif de division;

4° d'une note précisant les modalités essentielles de tout contrat proposé et de tous travaux projetés. »

Dans les six jours de l'envoi de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, pourront demander l'inscription à l'ordre du jour, de questions complémentaires, dans les conditions prévues à l'Article 664-24 dudit Code Civil.

V. En cas de mutation de propriété tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu à l'Article 2.3 du règlement, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales, ainsi qu'il est dit ci-dessus à l'Article 2.3 du présent règlement.

En cas d'indivision d'un lot, faute par les indivisaires de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci dessus, toutes les convocations seront valablement adressées à l'usufruitier.

S'abstenir lors d'un vote en assemblée générale peut avoir différentes conséquences selon la majorité requise.

(1) Si la décision relevant de l'article 664-35 ne recueille pas un tiers des voix, un second vote a la majorité de l'article 664-36 est possible lors d'une nouvelle assemblée générale.

(1) Si le projet de décision n'est **pas adopté à la majorité de l'article 664-35** mais qu'il recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, **un second vote peut avoir lieu** au cours de la **même assemblée a la majorité de l'article 664-36**, Si le projet **recueille moins d'un tiers** des voix de tous les copropriétaires, **une seconde assemblée peut être convoquée** pour **obtenir une majorité de l'article 664-36** dont tous les copropriétaires devront être présent.

(2) **Sont aussi prises à la majorité** en nombre des copropriétaire représentant **au moins les deux tiers** de la totalité des voix les décisions relevant de **l'Article 664-37, l'Article 664-70 et l'Article 664-122.**

Le tableau ci-après est fourni purement à titre indicatif :

Le conseil syndical	Majorités de vote requises	
	1er vote	2e vote
Designer les membres du conseil syndical	Art. 664-35	Art. 664-36

	(majorité absolue)	(majorité absolue)
Révoquer un membre du conseil syndical	Art. 664-35 (majorité absolue)	Art. 664-36 (majorité absolue)
Rétablir le conseil syndical	Art. 664-35 (majorité absolue)	
Mettre en place des règles de fonctionnement du conseil syndical	Art. 664-97 (au moins deux tiers de la totalité)	
Gestion quotidienne de L'immeuble		
Déterminer les horaires d'ouverture de l'immeuble	Art 664-35 (majorité absolue)	
Supprimer le poste de gardien avec risque d'atteinte à la destination de l'immeuble	Unanimité	
Supprimer le poste de gardien sans risque d'atteinte à la destination de l'immeuble	Art. 664-38 (unanimité)	

Changer la catégorie du gardien et fixer le nombre de salariés de l'immeuble	Art. 664-37 (au moins deux tiers de la totalité)	
Instaurer un nouveau service	Art.664-38 (unanimité)	
Parties communes et privatives		
Modification des charges consécutive à la décision précédente	Unanimité	
Achat ou vente de parties communes sans atteinte à la destination de l'immeuble de l'immeuble	Art. 664-38 (unanimitéé)	
Modification des charges consécutive à la décision précédente	Art. 664-38, 664-122 (unanimité ou au moins deux tiers de la totalité des voix)	
Concéder des droits privatifs sur une partie commune	Art. 664-37 (Au moins deux tiers de la totalité	

Changer l'affectation d'une partie commune	Art. 664-38 (unanimité)	
Modifier le règlement suite à la modification de l'affectation d'une partir commune	Art. 664-37 (au moins deux tiers de la totalité)	
Modifier les charges suite à la modification de l'usage d'une partie privative	Art. 664-70 (majorité exigée)	Art. 664-36 (majorité exigée)
Charges et comptabilité		
Approuver les comptes	Art.664-35 (majorité absolue)	
Voter le budget prévisionnel	Art. 664-35 (majorité absolue)	
Dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé (pour les copropriétés de 15 lots au maximum seulement)	Art. 664-35 (majorité absolue)	Art. 664-36 (majorité absolue)
Constituer une réserve spéciale pour travaux futurs	Art. 664-35	Art. 664-36

	(majorité absolue)	(majorité absolue)
Placer les sommes de cette réserve	Art. 664-35 (majorité absolue)	
Constituer un fonds de solidarité	Art. 664-76, Art 664-35 (majorité absolue)	
Modifier la répartition des charges (sans autre décision Préalable)	Unanimité	
Division du syndicat		
Créer un syndicat secondaire	Art. 664-94 (majorité absolue)	Art. 664-36 (majorité absolue)
Modifier la répartition des charges suite à la création d'un syndicat secondaire	Art. 664-95 (Unanimité)	Art. 664-36 (unanimité)
Adapter le règlement suite à la scission du syndicat	Art. 664-97 (majorité absolue)	
Assemblée générale		

Elire le président de l'AG, le bureau	Art. 664-35 (majorité absolue)	
Mandater un tiers pour prendre une décision de décision courante	Art. 664-32 (au moins deux tiers de la totalité)	Art. 664-36 (au moins deux tiers de la totalité)
Règlement de copropriété		
Modifier le règlement de copropriété	Art. 664-37 (au moins deux tiers de la totalité)	
Adapter le règlement de copropriété pour le mettre en conformité avec la réglementation	Art. 664-49, 664-97 (majorité absolue)	
Syndic		
Designer le syndic (élire ou renouveler) et approuver le contrat du syndic	Art. 664-35 (majorité absolue)	Art. 664-36 (majorité absolue)

Révoquer le syndic en cours de mandat	Art. 664-35 (majorité absolue)	Art. 664-36 (majorité absolue)
Mandater le syndic pour agir en justice	Art. 664-52	
Autoriser la conclusion d'un marché avec le syndic ou ses <<alliés>> et la copropriété	Art. 664-35 (majorité absolue)	

3.1.2.3 TENUE DES ASSEMBLEES

I. Au début de chaque réunion l'assemblée élira son Président et deux scrutateurs. En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.

Le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée.

Mais en aucun cas, le syndic, son conjoint et ses préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Le Président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu des termes de la loi et du présent règlement.

Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'Assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le Président de l'Assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs, avec l'original du procès verbal de séance; elle devra être communiquée à tout copropriétaire le requérant.

II. Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, qui pourra être habilité par un simple écrit.

Mais chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote, sous réserve éventuellement des dispositions de l'Article 664-32 dudit Code Civil.

Par ailleurs le syndic, son conjoint et ses préposés ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Les représentants légaux des mineurs ou autres incapables participeront aux assemblées en leurs lieu et place.

En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées à l'Article 2.3 du présent règlement s'appliqueront.

Ledit Article 664-32 dispose que : « *Chaque copropriétaire dispose dans une assemblée d'un nombre de voix attaché à son lot. Toutefois lorsqu'un copropriétaire dispose dans une assemblée d'un nombre de voix égal ou supérieur à la moitié de l'ensemble des voix des copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.*

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un autre copropriétaire muni d'un pouvoir spécial remis au syndic, cette remise pouvant être notamment effectuée par voie électronique. Il ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total de ses voix et de celles de ses mandants n'excède pas 20 pour cent des voix du syndicat.

Le syndic, son conjoint, ses descendants, ses ascendants et ses préposés ne peuvent détenir aucun mandat de vote.

La cession de droits de vote entre copropriétaires est interdite.

Les droits de vote des copropriétaires débiteurs à l'égard du syndicat depuis plus d'un an sont suspendus jusqu'à l'acquittement total de leur dette et les majorités se recalculent en conséquence. »

III. Les délibérations de chaque assemblée seront constatées par un procès verbal signé par le Président, le secrétaire et par les scrutateurs et rédigé conformément aux dispositions de l'Article 664-41 dudit Code.

Ledit Article 664-41 dispose que : « *Il est établi, pour chaque assemblée, un procès-verbal des délibérations qui est signé, en fin de séance, par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.*

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, le procès-verbal mentionne les réserves formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Il est fait mention sur le procès-verbal, s'il y a lieu, de la réduction du nombre de voix des copropriétaires en fonction de l'article 664-32 alinéa 2.

Les procès-verbaux de chacune des assemblées et la feuille de présence sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, il mentionnera les réserves éventuellement formulées. »

Les procès verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux, à produire en justice ou ailleurs seront certifiés par le syndic.

3.1.2.4 DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les convocations ont été faites conformément aux dispositions des Articles 664-26 et 664-41 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-26 dispose que : « *La convocation contient le lieu et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour et le projet de résolutions.*

Elle doit être reçue par chaque copropriétaire au moins quinze jours avant la date de la réunion, et peut être adressée par tous moyens, notamment électroniques, prévus par le règlement de copropriété, permettant d'établir la preuve et la date de sa réception par le destinataire. »

A). DECISIONS ORDINAIRES

I. Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas expressément prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des "parties communes", le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquelles il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix des propriétaires présents ou représentés à l'assemblée, ayant voix délibérative au sujet de la résolution présentée.

En cas d'égalité des suffrages, il sera procédé à un second vote.

B). DECISIONS PRISES DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES DE MAJORITE

I. Les copropriétaires par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'Article 664-35 du Code Civil, statueront sur les décisions concernant:-

a). Toutes délégations de pouvoirs visées à l'Article 664-35 et notamment celles de prendre l'une des décisions visées au paragraphe A). ci dessus, le tout dans les conditions de l'Article 664-43 dudit Code.

b). L'Autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les "parties communes" ou l'aspect extérieur de l'Ensemble Immobilier et conformes à la destination de celui-ci, le tout sous réserve du respect des dispositions du présent règlement.

c). La désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical.

d). Les conditions auxquelles seront réalisées les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes lorsque ces actes résulteront d'obligations légales ou règlementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes, ou la cession de droits de mitoyenneté.

e). Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.

f). La modification de la répartition des charges entraînés par les services collectifs et les éléments d'équipement communs qui pourrait être rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou de plusieurs parties privatives (telle par exemple la transformation de locaux professionnels en locaux à usage d'habitation, etc...).

Ledit Article 664-35 dispose que : « *Sont adoptés à la majorité absolue de tous les copropriétaires –*

1º la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical;

2º l'autorisation donnée à certains copropriétaires ou à des tiers d'effectuer à leurs frais des travaux conformes à la destination de l'immeuble affectant son aspect extérieur ou les parties communes, sans appropriation de ces dernières;

3º les délégations de pouvoir du syndicat au syndic ou au conseil syndical;

4º les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;

5º toute décision relative aux modalités d'ouverture ou de fermeture des portes d'accès à l'immeuble et aux travaux corrélatifs. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété;

6º l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux rendus obligatoires par un texte légal ou réglementaire et des

travaux d'économie énergie ou de réduction des gaz à effet de serre, lesquels relèvent, tout comme les travaux de conservation, de la majorité de l'article 664-34. »

Ledit Article 664-43 dispose que : « *Une délégation de pouvoir, donnée par l'assemblée générale au syndic ou au conseil syndical à la majorité de l'article 664-35, ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée.*

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. »

II. Les décisions précédentes, ne pourront valablement être votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires (présents ou non à l'assemblée).

A défaut de décision prise dans ces conditions de majorité, une nouvelle Assemblée Générale sera appelée à statuer dans les conditions prévues au paragraphe A). ci dessus.

Sous réserve que l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à celui de la précédente, le délai de convocation pourra être réduit à huit jours francs à partir de la date d'envoi et les notifications prévues à l'Article 664-36 dudit Code Civil n'auront pas à être renouvelées.

Ledit Article 664-36 dispose que : « *Lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité requise à l'article ci-dessus, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 664- 34, en procédant immédiatement à un second vote.*

Lorsque le projet n'a pas recueilli le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues à l'article 664-34. Si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues aux articles 664-26 et 664-27 n'ont pas à être renouvelées. »

C). DECISIONS EXTRAORDINAIRES

I. Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires pourront:-

a). Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe **B).** ci dessus.

b). Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

c). Décider de travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont il est question ci-après à l'Article 4.1 du présent règlement à l'exception des travaux visés aux sous paragraphes **b).** et **e).** du paragraphe **B).** ci dessus.

II. Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les trois quarts des voix.

3.1.2.5 DISPOSITIONS DIVERSES

I. Le syndicat ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité décider de:

La modification des droits des copropriétaires dans les choses privées et communes et des droits y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes d'acquisition ou de disposition visés par la loi sur la copropriété.

L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'Ensemble Immobilier.

D'une façon générale le syndicat ne pourra à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses "parties privatives" ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement des copropriétaires dont les charges se trouveraient augmentées, sauf dans les cas où cette faculté de modification serait reconnue au syndicat par la loi.

II. Les décisions concernant les questions posées par la destruction totale ou partielle des immeubles seront prises dans les conditions spéciales déterminées ci-après à l'Article 4.3 du présent règlement.

III. Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants conformément aux dispositions des Articles 664-42,664-89(664-114) et 664-117 du Code Civil.

L'Article 664-42 dispose que : « *Le délai prévu à l'article 664-114 alinéa 2 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 664-33 alinéa 1, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.*

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 664-114 alinéa 2.

En outre, dans le cas prévu à l'article 664-33 alinéa 1, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion. »

L'Article 664-114 dispose que : « *Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application des dispositions de la présente Section entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par cinq ans et les actions réelles par trente ans.*

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, cette notification étant faite dans le délai de deux mois de la tenue de l'assemblée générale. »

L'article 664-117 dispose que : « *Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la présente Section, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au dernier domicile notifié au syndic. Elles peuvent l'être par communication électronique permettant de garantir la preuve de la date de réception, sauf si plus d'un tiers des membres du syndicat s'y oppose.* »

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire les textes légaux applicables.

3.2 SYNDIC

3.2.1 GENERALITES

Le syndic sera le représentant du syndicat dans les actes civils et en justice. Il assurera l'exécution des décisions des assemblées de copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.

Il administrera l'Ensemble Immobilier et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Il procèdera, pour le compte du syndicat, à l'engagement et au paiement des dépenses communes, le tout en application du présent règlement, de la loi et dans les conditions et selon les modalités prévues aux Articles 664-55 à 664-62 dudit Code Civil.

3.2.2 DESIGNATION

P. Le syndic sera nommé et révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'Article 3.1.2.4 **B).** ci-dessus qui fixera sa rémunération et déterminera la durée de ses fonctions, sans que celle-ci puissent être supérieure à trois ans, sous réserve s'il y a lieu des dispositions de l'Article 664-57 dudit Code Civil. Dans les mêmes conditions, il pourra être nommé ou révoqué un syndic suppléant.

L'Article 664-57 dispose que : « *Le règlement de copropriété fixe le nombre des membres du conseil syndical et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans.*

Le syndic, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, de même que ses préposés ne peuvent être membres du conseil syndical.

Les membres de ce conseil, choisis parmi les copropriétaires, sont désignés et peuvent être révoqués par l'assemblée générale, à la majorité prévue à l'article 664-35. »

Les fonctions du syndic sont renouvelables.

Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.

Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.

II. Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée à l'Article 3.1 ci-dessus, **la Compagnie Requérante**, exercera à titre provisoire les fonctions de syndic à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le syndic provisoire aura droit à une rémunération telle que stipulée à la facture adressée par lui au Requérant à l'entrée en vigueur des présentes.

III. A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'Article 664-47 du Code Civil.

Ledit Article 664-47 dispose que : « *A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, et sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires, le Juge en Chambre désigne un syndic provisoire et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, fixe la durée de son mandat. Cette mission peut être prorogée et il peut y être mis fin suivant la même procédure.*

Sans préjudice des missions particulières qui peuvent lui être confiées par la décision visée à l'alinéa 1 du présent article, le syndic provisoire administre la copropriété conformément aux règles du présent Code. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic provisoire cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. »

Dans les autres cas de vacance de la fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant, s'il en existe un, ou par le Président du Conseil Syndical, à défaut, un administrateur provisoire serait

désigné par décision de justice, dans les conditions des Articles 664-23 et 664-58 dudit Code Civil. L'Assemblée Générale des copropriétaires devra alors être réunie dans les plus brefs délais pour prendre toutes mesures utiles.

Ledit Article 664-23 dispose que : « *L'assemblée générale est convoquée par le syndic.*

Lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, elle peut être convoquée, aux fins de nommer un syndic, par le président du conseil syndical ou, à défaut, par tout copropriétaire. Le Juge en Chambre, saisi par tout intéressé, peut également nommer un administrateur provisoire afin de convoquer et de présider l'assemblée. »

L'Article 664-58 dispose que : « *A défaut de désignation par l'assemblée générale, le Juge en Chambre, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou le syndic, peut avec l'accord des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ou constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.* »

3.2.3 **POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION**

Le Syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de l'Ensemble Immobilier.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci après:-

3.2.3.1 ENTRETIEN ET TRAVAUX

I. Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires.

Notamment, sans que cette énumération soit limitative:

- Il pourvoira à l'entretien des "parties communes", à leur bon état de propreté, de peinture, d'éclairage, d'agrément, de fonctionnement et à leur réfection courante.
- Il engagera et congédiera le personnel nécessaire, ainsi qu'il est dit ci-après.

- Il passera de son propre chef tous contrats, d'entretien et d'approvisionnement relatifs aux choses communes, aux éléments d'équipement communs et au fonctionnement des services collectifs et fera tous achats à cet effet, sous réserve s'il y a lieu, du respect des dispositions de l'Article 664-67 du Code Civil.

L'Article 664-67 dispose que : « *Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l'entretien, la réparation, la conservation et la gestion de l'immeuble, ainsi qu'à l'administration de la copropriété.*

Ils le font proportionnellement aux quotes-parts des parties communes attachées à leurs lots telles que ces valeurs résultent de l'application des dispositions de l'article 664-10.

Ils sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective de ces services et éléments communs à l'égard de leur lot. Le règlement de copropriété peut également prévoir que cette participation soit déterminée en fonction des consommations relevées pour chaque lot lorsqu'elles peuvent être mesurées.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

II. Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement des grosses réparations des bâtiments et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire en cas d'urgence et de nécessité, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires et de convoquer aussitôt l'Assemblée Générale ainsi que prévu à l'Article 664-54 dudit Code.

L'Article 664-54 dispose que : « *Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.* »

III. Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci- dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'Article 664-24 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-24 dispose que : « *La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le président du conseil syndical s'il existe un tel conseil, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix. La demande précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est sollicitée.*

Tout copropriétaire peut exiger la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour statuer sur une question ne concernant que ses droits et obligations.

En cas de carence du syndic, constatée par une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours, dans la convocation d'une assemblée générale annuelle ou demandée en vertu des deux alinéas précédents, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un. En l'absence de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation, tout copropriétaire peut convoquer l'assemblée. La convocation est alors notifiée au syndic. »

Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur.

Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndicat, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic dans les termes des Articles 1382 et 1383 du Code Civil.

IV. Les copropriétaires ne pourront s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic, soit en vertu de son pouvoir propre, soit avec l'accord de l'assemblée. Ils devront laisser la disposition de leurs "parties privatives" aux entrepreneurs et à leurs préposés dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux, conformément aux dispositions de l'Article 2.1.2 du présent règlement et sans préjudice des dispositions de l'Article 664-88 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-88 dispose que : « *Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droits ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale.* »

3.2.3.2 ADMINISTRATION ET GESTION

I. Le Syndic assurera la police des lieux et veillera à la tranquillité de l'Ensemble Immobilier et au fonctionnement de ses services, recrutera le personnel nécessaire, fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci après à l'Article 4.

Il procèdera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions de l'Article 2.2 du présent règlement.

Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot.

Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.

Il tiendra les comptes et les différents registres du syndicat. Il présentera annuellement à l'Assemblée Générale un état des comptes du syndicat et de la situation de sa trésorerie et un rapport sur la gestion et l'administration de l'Ensemble Immobilier.

Il préparera un budget prévisionnel annuel.

Il détiendra les archives du syndicat, le tout conformément aux dispositions des Articles 664-51 à 664-53 dudit Code Civil.

Il aura pouvoir d'ouvrir un compte en banque ou un compte de chèques postaux au nom du syndicat, et il aura la signature pour y déposer ou en retirer les fonds, émettre, signer et acquitter les chèques, effectuer toutes opérations postales.

II. Dans le cadre de son pouvoir général d'administration d'immeubles, le syndic pourra donner des autorisations aux copropriétaires en ce qui concerne la jouissance de leurs lots, à charge de référer à l'assemblée, des questions susceptibles, d'une incidence certaine sur les "parties communes", l'aspect général, l'harmonie et la destination de l'Ensemble Immobilier.

Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou de plusieurs réglementations destinées à assurer la police des "parties communes" et notamment, celle ayant trait à l'utilisation par les copropriétaires et leurs invités, des services collectifs et des éléments d'équipement communs, soumises à l'approbation de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire, qui s'imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l'Ensemble Immobilier au même titre que le présent règlement de copropriété d'où ils procèderont.

3.2.4 POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. Le syndic sera le représentant officiel du syndicat vis à vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'Assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Au besoin, il contraindra chacun des intéressés à l'exécution de ses obligations.

Notamment il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des Articles 664-72 et 664-30 dudit Code Civil.

Ledit Article 664-72 dispose que : « *Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter une requête en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.*

Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc. »

II. Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'Ensemble Immobilier et qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôles individuels.

Il veillera au respect des règlements de police et d'hygiène et des décisions municipales.

III. Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires:-

(a) En justice, devant toutes juridictions compétentes tant en demandant qu'en défendant, dans les conditions prévues aux Articles 664-72 et 664-113 dudit Code Civil, même au besoin contre certains copropriétaires. Il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'Ensemble Immobilier.

L'Article 664-113 dispose que : « *A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.*

Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci. »

(b) Dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des "parties communes" ou de constitution de droits réels immobiliers, au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des Articles 664-35 à 664-37 dudit Code Civil et ce conformément aux dispositions de l'Article 664-17 dudit Code Civil.

(c) Pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

IV. Conformément aux dispositions de l'Article 664-50, du Code Civil, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité de l'Article 3.1.2.4 **B).**, pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

L'Article 664-50 dispose que : « *Le syndic met en oeuvre les décisions de l'assemblée générale, en sa qualité de représentant légal de la copropriété.*

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer.

Il peut cependant faire effectuer certains éléments de sa mission par ses préposés. »

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

3.3 CONSEIL SYNDICAL

3.3.1 DEFINITION - COMPOSITION - FONCTIONNEMENT

I. Afin d'assurer une liaison permanente entre la collectivité des copropriétaires et le syndic, d'assister celui-ci et de contrôler sa gestion, un conseil syndical peut être constitué dont les membres seront choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.

Toutefois, le syndic, son conjoint ou ses préposés, même s'ils sont copropriétaires ne peuvent être membres du conseil syndical.

II. Les membres du conseil syndical seront élus pour trois ans par l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions particulières de majorité de l'Article 3.1.2.4 **B)**.

Ils pourront être révoqués dans les mêmes conditions, mais devront être remplacés sans délai.

Le conseil sera renouvelable en totalité, à l'expiration de chaque période de trois ans ; les membres sortants seront toujours rééligibles.

Les membres suppléants pourront être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

En cas de cessation définitive des fonctions d'un membre titulaire, celui ci est remplacé par un membre suppléant dans le respect des principes de représentation du paragraphe **I.** ci-dessus, jusqu'à l'expiration du mandat du membre titulaire remplacé.

En cas de cessation définitive des fonctions d'un membre du conseil, à défaut de suppléant, son remplaçant sera désigné par l'assemblée des copropriétaires.

A défaut de désignation des membres du conseil syndical, dans les conditions prévues par le présent règlement, celle-ci pourra avoir lieu par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'Article 664-58 du Code Civil.

Dans tous les cas, le conseil syndical ne sera plus régulièrement constitué, si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

III. Le conseil syndical, à la majorité de ses membres, élira un Président pour la durée qu'il fixera. A défaut, le Président restera en fonction pour la durée de son mandat de membre du conseil, sauf révocation dans les mêmes conditions de majorité.

Le conseil se réunira au moins une fois tous les six mois à la demande du Président, il pourra se réunir en outre, à toute époque, à la demande de l'un quelconque de ses membres ou du syndic. Ces réunions pourront avoir lieu par visioconférence ou par téléconférence, dans des conditions propres à permettre la vérification de l'identité des participants (ce dont le Président alors en exercice sera seul juge).

Les convocations seront adressées par lettre missive ordinaire ou par émargement d'un état, elles contiendront l'ordre du jour sommaire de la réunion projetée, copie en sera adressée au syndic dans les mêmes formes. Le syndic pourra toujours, s'il le désire assister aux réunions du conseil avec voix consultative.

Les décisions du conseil syndical seront prises à la simple majorité des votants, à condition que deux au moins de ses membres soient présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président sera prépondérante.

Les délibérations du conseil syndical seront constatées par des procès verbaux portés sur un registre ouvert à cet effet, signés par les membres du conseil ayant assisté à la réunion.

A leur demande, le Président du conseil syndical délivrera a tous copropriétaires et au syndic, copie du procès verbal de toutes délibérations prises par le conseil syndical.

IV. Les fonctions de Président et de membres du conseil syndical ne donneront pas lieu à rémunération.

Toutefois, les débours exposés par les membres du conseil et par le Président dans l'exercice de leurs fonctions, telles que définies au présent règlement, leur seront, sur justification, remboursés par le syndicat.

Les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical, ainsi que les honoraires des techniciens dont il se ferait assister, constitueront des dépenses d'administration payées par le syndic, sur indication du Président du conseil syndical, dans les limites du budget prévisionnel voté à ce titre par l'assemblée des copropriétaires.

3.3.2 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SYNDICAL

I. Le conseil syndical sera un organisme purement consultatif sur toutes les questions concernant l'administration de l'Ensemble Immobilier. Il assistera le syndic.

Indépendamment de celles dont il se saisira de sa propre initiative, il sera saisi des questions qui lui seront soumises par un ou plusieurs copropriétaires ou le syndic. Ce dernier restera libre de ne pas suivre l'avis qui lui sera donné par le conseil, dont l'institution ne portera aucune restriction à ses pouvoirs.

II. Le conseil syndical contrôlera la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.

III. Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, pourront prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donné préalablement avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Le conseil syndical pourra, dans l'exécution de ses attributions, se faire assister par tout technicien de son choix.

IV. Le conseil syndical pourra recevoir d'autres missions ou délégations de l'Assemblée Générale, dans les conditions prévues aux Articles 664-35 (3º) et 664-62 du Code Civil.

Ledit Article 664-35 (3º) dispose que : *« Sont adoptés à la majorité absolue de tous les copropriétaires – (...)*

3º les délégations de pouvoir du syndicat au syndic ou au conseil syndical ; (...) »

L'Article 664-62 dispose que : « *Outre les missions qui lui sont conférées par d'autres articles de la présente Section, le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toute question concernant le syndicat pour laquelle il est consulté ou dont il se saisit lui-même.*

Il peut prendre connaissance et copie de toutes pièces ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.

Il peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 664-43. »

V. Le conseil pourra présenter chaque année à l'Assemblée Générale un rapport sur les avis qu'il aura donnés au syndic et sur les comptes de la copropriété, au cours de l'exercice écoulé. A cet effet le syndic devra lui fournir des éléments nécessaires et suffisants quinze jours au moins avant ladite assemblée.

Le conseil rendra compte, en outre, de l'exécution des missions et délégations que l'Assemblée Générale aurait pu lui confier.

3.4 SERVICE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

I. En vertu de ses pouvoirs relatifs à l'administration générale de l'Ensemble Immobilier, le syndic pourvoira à l'entretien et au bon fonctionnement des services collectifs et éléments d'équipement communs ainsi qu'à l'entretien en parfait état de propreté des différentes "parties communes".

II. Le syndic fixera les conditions de travail du personnel du syndicat.

III. Le personnel du syndicat ne pourra recevoir d'ordre directement des copropriétaires ou des occupants, mais seulement du syndic.

Pour tous services particuliers, étrangers à l'intérêt collectif, qui seraient demandés par l'un des copropriétaires, le personnel sera considéré comme mandataire direct de celui-ci, sans que la responsabilité du syndicat ou du syndic puisse en rien être recherchée.

4 QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATIONS

Les questions relatives aux améliorations et additions de locaux privatifs, ainsi qu'à l'exercice du droit de surélévation, sont soumises aux dispositions des Articles 664-76 à 664-84 du Code Civil.

Il est simplement rappelé ici que le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de l'Ensemble Immobilier, décider par voie de décision collectives extraordinaires toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Par contre, la surélévation ou la construction, aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif (exception faite de ce qui est d'ores et déjà prévu à l'état descriptif de division incorporé aux présentes), ne peut être réalisée par les soins du syndicat, que si la décision est prise à l'unanimité de ses membres, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'Article 664-80 dudit Code, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuité, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

4.2 RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. La responsabilité du fait de l'Ensemble Immobilier, de ses installations et de ses dépendances constituant des "parties communes", ainsi que du fait des préposés de la

copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires voisins ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera aux copropriétaires proportionnellement à leurs quote parts dans la copropriété des "parties communes".

Toutefois, si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.

Il est expressément spécifié et convenu qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis à vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter expressément les compagnies d'assurances.

II. Le syndicat sera assuré notamment contre les risques suivants:-

a) L'incendie, les cyclones, la foudre, les explosions, les émeutes, les dégâts quelconques causés par l'électricité et s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux (avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un lot ou un local de l'Ensemble Immobilier).

b) Le recours des voisins et le recours des locataires.

c) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'Ensemble Immobilier (défaut de réparations, vices de construction ou de réparation etc...), le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

III. En application des stipulations ci-dessus, l'Ensemble Immobilier fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses "parties communes" que privatives.

Autant que possible, l'assureur déterminera les quote parts de primes afférentes aux différents éléments d'équipement et parties de l'Ensemble Immobilier, en fonction de la spécialisation des charges. Tant que cette détermination ne pourra être effectuée, l'ensemble de la prime sera porté en charge générale et supporté à ce titre par tous les copropriétaires.

Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines "parties privatives" ou "parties communes" spéciales, incomberont aux seuls copropriétaires intéressés.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'Assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

IV. Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances collectives, pourront toujours souscrire en leur nom personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieraient seuls les primes mais auraient droit seuls à l'indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu.

V. *1o.* Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer à ses frais, en ce qui concerne son propre lot:

- Le mobilier y contenu ainsi que tous les embellissements et installations intérieurs réalisés par lui;
- Le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux et d'une façon générale, sa responsabilité personnelle en tant qu'occupant.

2o. Les assurances ci-dessus visées devront être faites par une compagnie notoirement solvable. Le syndic pourra en demander justification ainsi que du paiement de la prime à tout moment.

VI. En cas de destruction partielle ou totale de l'Ensemble Immobilier, l'indemnité d'assurance sera affectée par priorité à sa réparation ou à sa reconstruction.

VII. Les droits des créanciers inscrits s'exerceront, en cas de réparation ou de reconstruction de l'Ensemble Immobilier, non sur l'indemnité versée par l'assureur mais sur l'Ensemble Immobilier réparé ou reconstruit.

VIII. En cas de destruction totale ou partielle de l'Ensemble Immobilier, les dispositions suivantes s'appliqueront:-

1o. L'indemnité d'assurance sera conservée par l'assureur tant que l'assemblée n'aura pas statué sur la réparation ou la reconstruction.

2o. Au cas où l'Assemblée déciderait de la réparation ou de la reconstruction de l'Ensemble Immobilier, l'assureur, dès que cette décision lui sera notifiée par le syndic, versera l'indemnité due au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom du syndicat et portant intérêts au profit de celui-ci. Les retraits de fonds n'y pourront être effectués que par le syndic, avec l'autorisation écrite d'un des copropriétaires désigné par l'assemblée des copropriétaires, et s'il y a des créanciers inscrits qui auraient signifié à l'assureur l'existence de leurs inscriptions, avec l'autorisation écrite d'un représentant de ceux-ci ou à défaut désigné par le Juge en Chambre.

Ces autorisations devront être spécialement délivrées dans les huit jours précédant le retrait considéré et ne pourront être accordées que sur justification, par le syndic, de l'utilité du retrait pour acquitter une dette manifestement exigible, compte tenu de l'état d'avancement des travaux.

3o. Si la réparation ou la reconstruction n'est pas décidée et qu'il se trouve des créanciers inscrits qui auraient signifié à l'assureur l'existence de leurs inscriptions, l'assureur versera directement en leurs mains et hors la présence du syndic, la part de l'indemnité afférente aux lots hypothéqués jusqu'à concurrence du montant des créances en capital et intérêts. Le montant de toute indemnité qui ne serait pas payé aux créanciers inscrits, sera versé entre les mains du syndic en présence d'un des copropriétaires désigné par l'assemblée des copropriétaires, à charge par le syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée.

4.3 RECONSTRUCTION

En cas de destruction totale ou partielle, l'Assemblée Générale des copropriétaires, dont les lots composent le bâtiment sinistré, peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.

Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si l'un des copropriétaires sinistrés la demande.

Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages, sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.

En cas d'amélioration ou d'addition, par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions des Articles 664-76 à 664-84 du Code Civil visées ci-dessus à l'Article 4.1.

Si la décision a été prise dans les conditions ci-dessus prévues de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué, le syndic recevant expressément compétence et pouvoirs à cet effet.

4.4 LITIGES ET DISPOSITIONS DIVERSES

4.4.1 LITIGES

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application du statut de la copropriété fixé par la loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivant par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine d'irrecevabilité, être introduites par les copropriétaires opposants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus à l'Article 3.1.2.5, III.

D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi régissant la copropriété des immeubles bâtis, sont de la compétence du Juge en Chambre dans les limites et selon les dispositions des Articles 71 et suivants du "Courts' Ordinance".

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun des Articles 1003 et suivants du Code de Procédure Civile.

4.4.2 INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT

En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée

par le syndic au nom du syndicat, dans le respect des dispositions de l'Article 664-111 du Code Civil.

Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.

Le montant des dommages-intérêts ou astreintes, sera touché par le syndic et dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation du préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.

4.4.3 **DOMICILE**

Domicile est élu de plein droit dans l'Ensemble Immobilier pour chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic, de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'Article 664-117 du Code Civil.

DONT ACTE

Etabli sur le nombre de pages figurant à droite en pied de page (hors annexes, étant précisé que chaque annexe aux présentes a été établie et fournie sous la responsabilité exclusive de son rédacteur) ;

Comprenant :

- 0 renvoi(s) approuvé(s)
- 0 barre(s) tirée(s) dans des blancs
- 0 ligne(s) entière(s) rayée(s)
- 0 chiffre(s) rayé(s) nul(s)
- 0 mot(s) nul(s)

Fait et Passé en Minute à l'Ile Maurice, au Port-Louis, en l'Office Notarial du Notaire soussigné, siège de la *Law Firm* susnommée. –

A la date ou aux dates figurant en tête du présent Acte.

ET après lecture faite des présentes par le Notaire soussigné au représentant du REQUÉRANT, ce dernier par lui requis de le faire, a signé le présent acte.

(S) R. DWARKA

KDA DATA PARK LTD

REQUÉRANT

DÉCLARE le Notaire soussigné qu'il s'est conformé aux dispositions de la Section 14 (1) paragraphes (a) à (e) de "THE NOTARIES ACT" et en tant que de besoin à celles de la Section 39 (3) du "LAND (DUTIES AND TAXES) ACT" et il a alors signé le présent Acte.

(S) K. KOOMAR-COWREEA

Khajall KOOMAR-COWREEA

Notaire

ENREGISTRE ET TRANSCRIT A L'ILE MAURICE LE 20/06/2025 AU VOL.TV 202506/001976.-

POUR EXPEDITION

POUR EXPÉDITION, reliée par un moyen empêchant toute substitution ou insertion des pages numérotées des présentes.

L'ABSENCE D'UN RUBAN BLEU SCELLE rend les présentes nulles et non avenues.

Khajall KOOMAR-COWREEA

Notaire

ME KHAJALL KOOMAR - COWREEA
République Mauricienne
Port-Louis
NOTAIRE